

1. 업무개요

K-eco연구원 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀(이하 “◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀”라 함)은 측정대행계약 검토 업무, 용역 이행 능력 평가 관리를 위한 기준 수립 및 용역 이행 능력 평가 업무, 환경 측정 분석 정보관리시스템 운영 업무를 수행하고 있다.

그리고, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀은 측정대행 업무 전반의 객관적 평가를 통해 측정대행 공정계약 유도 및 거짓·부실 측정 방지 등 측정대행 신뢰성 제고를 위해 [표 1]과 같이 “-----(-) ----- 용역”을 수행하였다.

[표 1] -----(-) ----- 용역 현황

계약업체	계약기간	준공일자	계약금액(원)	준공금액(원)	검사자	감독자
₩₩₩₩₩₩₩₩	'00. 0. 00.~'00. 00. 00.	'00. 00. 00. (지체일수 00일)	00,000,000원	00,000,000원	♣급 ---	♣급 ©©©

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고, 「용역사업관리 및 정산지침(0000. 00. 00.)(이하 “정산지침”이라 함)」

제6조(용역사업비 변경) 제2항에 따르면, 용역수행 중 책임연구원을 변경하는 경우에는 변경내용(보안각서 포함)을 공단에 제출하여 사전 승인을 받아야 하며, 과업내용서 Ⅱ. 세부 요구사항에 따르면, 계약상대자는 사업 수행 중 참여인력의 변동사항이 있을 시, 연구원급 이상 인력은 공단의 사전승인을 받아야 한다고 규정되어 있다.

또한, 정산지침 “별표 1. 용역사업비 산정·관리·사용 및 정산기준” Ⅲ. 용역사업비 비목별 산정 및 정산기준 2. 경비, 2-1-2. 정산 기준에 따르면, 참여연구원의 용역사업 참여기간에 한하여 여비를 지급하고, 참여연구원이 아닌 인력에 대한 여비(출장비)는 불인정한다고 규정되어 있다.

(계약예규) 「용역계약 일반조건」 제29조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지) 제1항에 따르면, 계약담당공무원은 계약상대자가 다음 각 호1)의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, 제3호2)의 경우에는 계약상대자의 계약이행 가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우로서 계약상대자가 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가 납부하는 때에는 계약을 유지한다고 규정되어 있다.

-
- 1) 1. 정당한 이유없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지 아니할 경우
2. 계약상대자의 귀책사유로 인하여 용역수행기한까지 해당 용역을 완료하지 못하거나 완료할 가능성이 없다고 인정될 경우
3. 제18조제1항에 의한 지체상금이 시행령 제50조제1항에 의한 해당 계약(장기계속용역계약인 경우에는 차수별 계약)의 계약보증금상당액에 달한 경우
4~8. (생략)
- 2) 제3호: 제18조제1항에 의한 지체상금이 시행령 제50조제1항에 의한 해당 계약(장기계속용역계약인 경우에는 차수별 계약)의 계약보증금상당액에 달한 경우

따라서, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀에서는 정산지침 및 과업내용서에 따라 참여연구원 변경 시 계약상대자로부터 사전에 제출받아 승인하여야 하고, 정산지침에 따라 경비 정산 시 참여연구원에 한하여 인정하여야 하며, 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하는 경우에는 계약을 유지할 수 있도록 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 계약상대자가 추가 납부하도록 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀에서 수행한 “-----(-) ----- ----- 용역”에 대한 관리·감독업무에 대한 적정성을 확인한 결과 아래와 같은 미흡한 사항을 확인하였다.

첫째, 계약상대자인 ✕✕✕✕✕✕✕✕✕(이하 “✕✕✕✕✕✕✕✕”이라 함)에서 선임연구원과 연구원을 변경하면서 정산지침 및 과업내용서에 따라 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀에 사전 승인을 받아야 하나, [표 2]와 같이 ✕✕✕✕✕✕✕✕에서는 연구원을 변경 참여시킨 후 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀에 사후 승인을 요청하였고, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀은 검토 후 승인하여 정산지침 및 과업내용서에 따른 참여연구원 변경 절차를 미준수하였다.

[표 2] 참여연구원 변경 승인 현황

참여연구원 변경 현황		승인 요청	변경 승인	사전승인 지연일	비고
변경전	변경 후				
선임연구원 --- (‘00. 0. 00. ~ ‘00. 0. 00.)	선임연구원 --- (‘00. 0. 00. ~ ‘00. 00. 00.)	‘00. 00. 00.	‘00. 00. 00.	00일	
연구원 --- (‘00. 0. 00. ~ ‘00. 0. 00.)	연구원 --- (‘00. 0. 00. ~ ‘00. 00. 00.)	‘00. 00. 00.	‘00. 00. 00.	00일	

둘째, ㉡㉡㉡㉡㉡㉡에서는 준공검사 시 과업내용서에 따라 하위 00개 업체에 대한 사후컨설팅을 수행하고자 전문가 0인을 섭외하여 참여연구원 0인과 현장을 방문하였고, 정산 시 0인에 대한 여비(출장비 0,000,000원)를 사용내역으로 제출하였다.

하지만, 전문가 0인은 연구원으로 참여하지 않고 별도로 사후컨설팅 수행에 대한 대가를 자문비 형태로 지급함에 따라 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀은 용역 정산 시 전문가 0인에 대한 여비(출장비: 000,000원)를 불인정해야 함에도 인정하는 등 정산 지침을 미준수하였다.

셋째, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀은 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡에서 준공서류 보완 및 성과품 제출기간을 00일 지연하여 [표 3]과 같이 지체상금을 부과하였고, 이에 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡에서는 지체상금 0,000,000원을 납부하였다.

[표 3] 지체상금 부과 현황

계약기간	계약금액(원)	검수일자	지체일수	지체상금(원)	계약보증금액(원)
'00. 0. 00. ~ '00. 00. 00.	00,000,000원	'00. 00. 00.	00일	0,000,000원	0,000,000원

하지만, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀은 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡이 계약이행 가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정함에 따라 지체상금이 계약보증금 상당액(0,000,000원)에 달한 경우 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가 납부하여 계약을 유지하도록 요구하여야 하나, 이에 대한 요구를 하지 않아 계약보증서 보증기간의 효력이 상실되었다. 다만, ㉡㉡㉡㉡㉡㉡에서 지체상금 전액을 납부하였다.

이에, K-eco연구원에서 지체상금을 부과한 부서에 대하여 관련 규정 준수 여부를 확인한 결과, K-eco연구원 △△△△△△△부에서 수행한 “--- --- --- (0식) 물품 구매”의 경우도 [표 4]와 같이 지체상금이 계약보증금 상당액 (0,000,000원)에 달했음에도 계약보증금을 추가 납부하여 계약을 유지하도록 요구하지 않아 계약보증서 보증기간의 효력이 상실되었다. 다만, 계약상대자가 지체상금 전액을 납부하였다.

[표 4] △△△△△△△부 --- --- --- 물품 구매 지체상금 부과 현황

계약기간	계약금액(원)	검수일자	지체일수	지체상금(원)	계약보증금액(원)
'00. 00. 00.~'00. 00. 0.	00,000,000원	'00. 0. 0.	000일	0,000,000원	0,000,000원

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(★★★★처장)는 용역 관리·감독 업무를 소홀히 한 K-eco연구원 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀 ☼급 ©©©에게 “주의” 조치하시기 바랍니다.

【주의】

② K-eco연구원장은 정산지침에 따라 참여연구원이 아닌 전문가(0인)에 대한 여비(출장비)를 회수(000,000원) 하시기 바랍니다. 【시정(회수)】

③ K-eco연구원장은 지체상금이 계약보증금 상당액에 달한 경우 계약보증금을 추가 납부하여 계약을 유지할 수 있도록 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇팀 및 △△△△△△△부에 관련 지적사항에 대하여 교육 등을 통해 재발하지 않도록 조치하시기 바랍니다. 【권고】